陆川县鑫亚航置业有限公司 “5.25”1人触电死亡事故调查报告

2021-07-23 10:10 来源：陆川县应急管理局

我要收藏 公共资源调[illegible]
【字体：大

2021年5月25日16时左右在陆川县鑫亚航置业有限公司（陆川县国际商贸城一期项目16号楼）发生1起1人触电死亡事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，县人民政府批准成立陆川县鑫[illegible]司“5·25”1人触电死亡事故调查组，事故调查组由县纪委监委，温泉镇人民政府，县应急管理局、公安局、人社局、总工会，陆川供电局等部门人员组城乡建设局配合事故调查组工作，同时聘请1名电力专家参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定、专家评析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，[illegible]任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故涉及单位有关情况

（一）相关单位基本情况

1、建设单位

单位名称：陆川县鑫亚航置业有限公司以下简称鑫亚航公司统一社会信用代码：91450922MA5P48GUX4；注册资本：叁仟万圆整；类型：有限责任[illegible]或控股成立日期：2019年10月16日；法定代表人：钟志勇；营业期限：长期；经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门[illegible]展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目，非居住房地产租赁：普通货物仓储服务不含危险化学品等需许可审批的项目[illegible]议及展览服务除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动住所：陆川县温泉镇城南路169号；登记机关：陆川县市场监督管理局；登记[illegible]月22日。

持证情况：

①中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书：证书编号：4508L0477；发证机关：玉林市住房和城乡建设局制；名称：陆川县鑫亚航置业有限[illegible]陆川县温泉镇城南路169号；法定代表人：钟志勇；公司类型：有限责任公司自然人投资或控股发证日期：2020年1月19日；有效期至：2021年1月19日；

②建筑工程施工许可证：编号：450922202020280101；发证机关：陆川县住房和城乡建设局；发证日期：2020年7月18日；建设单位：陆川县鑫[illegible]司；工程名称：陆川商贸城一期1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-28#；建设地址：陆川县东环路西侧、世客城初中学北侧；建设规模：91425.74平方米[illegible]8260万元；勘察单位：江西金新勘测工程有限公司；设计单位：上海开艺设计集团有限公司；施工单位：江西鑫果建筑工程有限公司；监理单位：成都[illegible]理咨询有限公司；勘察单位项目负责人：彭灵华　设计单位负责人：王光水；施工单位项目负责人：王林生，总监理工程师：谢勇；合同制工人期：共[illegible]

2、施工单位（负责除砌体部分的主体工程）

单位名称：江西鑫果建筑工程有限公司以下简称鑫果公司统一社会信用代码：913605000564000X0；类型：有限责任公司自然人投资或控股法定[illegible]牙；经营范围：建筑工程、市政工程、绿化工程、古建筑工程、消防工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、电力工程、公路工程、公路工程、水利水[illegible]工程、土石方工程、装修装饰工程、体育设施安装、建筑智能化工程、环保工程、建筑机电安装工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、桥梁工程、[illegible]劳务服务依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。；注册资本：伍仟贰佰陆拾捌万元整；成立日期：2012年10月24日；营业期限：2[illegible]至2022年10月23日；住所：江西省新余市渝水区南安乡百长路37号；登记机关：新余市市场监督管理局；登记日期：2020年6月28日

持证情况:

①建筑业企业资质证书: 企业名称：江西鑫果建筑工程有限公司；详细地址：江西省新余市渝水区南安乡百长路37号；统一社
913605000564000X0；法定代表人：陈三牙；注册资本：伍仟贰佰陆拾捌万元整；经济性质：有限责任公司自然人投资或控股证书编号：D336008302；有
12月31日；资质类别及等级：水利水电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、防水
业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基
叁级、施工；发证机关：新余市住房和城乡建设局；发证日期：2020年12月24日。

②安全生产许可证: 企业名称：江西鑫果建筑工程有限公司；详细地址：江西省新余市渝水区南安乡百长路37号；统一社会信用代码：91360500
要负责人：陈三牙；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；证书编号：（赣）JZ安许证字[2013]100006；许可范围：建筑施工；有效期：201
2022年10月23日；发证机关：江西省住房和城乡建设厅；发证日期：2020年7月31日。

3、施工单位（负责内墙砌筑）

单位名称：陆川峻达建筑有限公司以下简称峻达公司统一社会信用代码：91450922MA5KFDAX5Q（1-1）；注册资本：伍佰万圆整；类型：有限责任
资成立日期：2016年12月07日；营业期限：2016年12月07日至2066年12月06日；住所：广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇向阳路39号；法定代表人：黎
目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包建筑劳务分包消防设施工程施工；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物(依法须经批准的项目
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械销售建筑工程机械与设备租赁建筑材料销售建
售建筑用金属配件销售涂料销售不含危险化学品);建筑防水卷材产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；登记机关：
督管理局；发证日期：2020年09月09日。

未持有相关建筑资质证书。

（二）项目概况

2020年4月8日，鑫亚航公司和鑫果公司签订建设工程施工合同。工程名称：广西陆川商贸城一期；工程地点：陆川县城东环路世客城初级中学旁；
文号：2019- 450922 70 03-044943；资金来源：自筹；工程内容：本工程商业建筑、总建筑面积93218.01万平方米。合同工期：计划开工日期： 2020
计划竣工日期：2020 年12 月16 日；工期总日历天数：240 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天
标准：工程质量符合合格标准；签约合同价为：人民币(大写)捌仟贰佰陆拾万元整(820600000 元)。

2021年4月13日，鑫亚航公司和峻达公司签订陆川县国贸城内墙砌筑工程施工合同。工程名称：陆川县国贸城内墙砌筑工程；发包方：陆川县鑫亚
司；承包方：陆川峻达建筑有限公司；签订时间：2021年4月13日；签订地点：陆川商贸城；工程地点：世客城初级中学旁；工程项目承包结算方式：包
包干(甲方要求除外);工程工期：本工程施工工期从乙方进场之日起60个工作日；工程价款：本工程合同包干价为：规格加气块18*40*60 的内墙单价元
加气块10*40*60的内墙单价为176.2元/平方米，约4万平方米，最终以实际丈量为准。

二、事故发生经过和应急处置情况

2021年3月，鑫果公司已完成陆川商贸城一期合同约定的建设内容，现场施工工人已退场。2021年4月峻达公司进入陆川商贸城项目工地进行内墙
月25日，峻达公司带班蓝东明安排蓝金明、蓝下强、黄世焕、蓝子顺在陆川县商贸城一期工程项目工地16号楼开展内墙砌筑工作。15时40分许，黄世焕在
楼二楼对正在使用的吊机进行移装，用步步紧（金属拉扣）将吊机（在二楼）与楼面加固，造成吊机步步紧与二楼楼面已通电的钢筋网接通，致使吊机加
筋绳挂钩带电（离一楼地面1米，事故当天下过大雨造成地面潮湿）。16时许蓝子顺在一楼将墙砖放进吊机，准备进行吊装作业时，其右手拉到吊机挂钩
在一楼作业的蓝金明见状，立刻叫在二楼的黄世焕拔掉插头，便过去拉他，发现还有电，便跑去拉电闸；然后拨打了120急救电话；因120急救车不知道具
十几分钟还没到，工地的其他工作人员便用三轮摩托车将蓝子顺拉去医院，在世客城路口碰到救护车，后经医生现场抢救无效死亡。

事故发生后，县委县政府高度重视，温泉镇人民政府、县住房和城乡建设局、应急管理局、公安局等部门有关负责人及工作人员第一时间赶赴现场
按照规定做好保护现场、勘查和证据收集工作。同时，鑫亚航公司和峻达公司积极与死者家属沟通协商，做好死者善后和家属安抚工作，于5月26日与死
故赔偿协议书，支付死者家属赔偿款人民币135万元。

三、事故的类型、等级、人员伤亡和经济损失情况

（一）事故类型：触电。

（二）事故等级：一般事故。

（三）人员伤亡情况：事故造成1人死亡，无其他人员受伤。死者：蓝子顺，男，汉族，1996年4月14日出生，家住陆川县沙坡镇秦镜村 450922199604******。

（四）直接经济损失：约200万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经现场勘察，该工地通往16号楼供电电缆埋在地下没有防护套管，造成一条火线绝缘击穿后与该楼地网接触造成漏电，造成二楼钢筋网带电，吊机装保护接地线，导致蓝子顺接触吊机放下一楼的钢丝绳挂钩时触电身亡。

（二）间接原因

一是鑫亚航公司未对施工作业现场实施有效管理，对工地的供电线路安装不规范，未能及时消除事故安全隐患；违规将主体工程肢解发包给没有建公司，也未与峻达公司签订专门的安全管理协议，未明确各自安全生产管理职责。

二是峻达公司未对现场作业人员进行安全教育培训，只是以口头形式提醒安全注意事项，导致作业人员安全意识淡薄，自我保护意识不强；未制定预案和防触电现场处置方案，事故发生后，应急处置不及时。

（三）事故性质

经事故调查组现场勘察、询问有关人员，查阅相关资料，召开事故调查组成员研究分析会，一致认定：该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

陆川县鑫亚航置业有限公司，违规将建筑工程肢解发包，并发包给没有建筑资质的峻达公司，也未与峻达公司签订专门的安全管理协议，未明确各理职责，未对施工作业现场实施有效管理，对工地的供电线路安装不规范，未能及时消除事故安全隐患，对该起事故的发生负有主要责任。依据《中华人生产法》第一百零九条规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；（三）发生重大事故元以上五百万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款县应急管理局对鑫亚航公司进行行政处罚。

陆川峻达建筑有限公司，未取得建筑施工相应资质证书便承揽工程，未对现场作业人员进行安全教育培训，未制定安全生产应急预案和防触电现场故发生后，应急处置不及时，对该起事故的发生负有一定责任。依据《中华人民共和国建筑法》第六十五条规定：“发包单位将工程发包给不具有相应资单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令降资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。以其质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”，建议由县住房和城乡建设局依据有关法律法规对峻达公司进行处理，并将处委办。

陆川县住房和城乡建设局，作为行业主管部门，着重做了以下几方面工作：一是出台安全管理文件，制定印发了《开展2021年春节后复工和做好全筑施工安全生产大检查工作方案》《关于印发<做好2021年全国两会建筑施工安全生产工作和开展全县第一季度建筑施工安全生产大检查工作方案>的通2021年第一季度检查房建市政工程项目质量安全隐患整改落实情况的通报》《关于开展2021年第二季度全县建设工程质量安全生产大检查暨建筑施工扬尘

资支付工作专项检查的通知》《关于印发<陆川县2021年高考期间建筑施工工地施工管理工作方案>的通知》《关于立即开展全县在建房建市政工程安全生
的紧急通知》《关于做好强对流天气建筑施工安全防范工作的紧急通知》等；二是每季度定期召开安全会议，传达上级主管部门和县委县政府关于安全生
要求，对全县所有建筑项目进行全面检查，对排查出来的安全隐患进行闭环管理，对不整改的或整改不到位项目采取约谈、通报、扣分、暂停招投标资格
综上，调查组认为县住房和城乡建设局对该起事故的发生不负相关责任，但在监管上也存在不到位的情况，建议县住房和城乡建设局向县政府办作出书面
安委办对其进行约谈警示。

陆川县建设工程质量安全管理站，主要负责对全县的建设工程开展质量安全管理，积极贯彻落实县住房和城乡建设局的会议精神和文件要求，并按
工作计划开展检查工作。今年以来，陆川县建设工程质量安全管理站分别于2021年1月9日、4月30日、5月19日对陆川商贸城一期工程开展了安全检查，下
质量安全隐患停工整改通知书，并依据《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态扣分管理办法》（桂建管[2012]119号）的规定对在施
违反规定的施工企业 、监理企业、项目经理、专职安全员、总监理工程师实施了安全生产动态扣分，切实履行了工作职责。综上，调查组认为陆川县质
全管理站对该起事故的发生不负相关责任，但在监管上也存在不到位的情况，建议县质安站向县住房和城乡建设局作出书面检查，并由县安委办对其进行

（二）对相关责任人的处理建议

徐王桂，鑫亚航公司项目总工，未持有相关资格证书，负责陆川县商贸城项目质量安全工作，未对项目工程实施统一安全管理，未及时检查发现
患，对该起事故的发生负有一定责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定：“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全
的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”，建议由县住房
依据有关法律法规对其进行处理，同时鑫亚航公司要依据公司有关规定予以处理，并将处理结果报县住房和城乡建设局和县安委办。

钟志勇，鑫亚航公司法定代表人，作为该公司安全生产第一责任人，未认真履行安全监管职责，对承包单位安全生产工作统一协调管理不到位，对
患排查治理工作不到位，安全生产工作督促、指导不力，对事故的发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条规定：“生产经营
责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一
之三十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（四）发生
的，处上一年年收入百分之八十的罚款。”，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

黎文浩，峻达公司安全员，未持有安全生产考核合格证书，未对现场施工人员进行教育培训，未及时检查发现和消除事故隐患，对该起事故的发
任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定：“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；
安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”，建议由县住房和城乡建设局依据有关法律法规对
同时峻达公司要依据公司有关规定予以处理，并将处理结果报县住房和城乡建设局和县安委办。

黎峻岐，峻达公司法定代表人，作为该公司安全生产第一责任人，安全生产工作责任制不落实，安排未持有安全生产考核合格证书人员在项目施工
生产管理工作，安全生产工作督促、指导不力，对事故的发生负有一定责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第二款规定：“生产经营单
人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”，建议由县住房和城乡建设局依据有关
进行处理，同时峻达公司要依据公司有关规定予以处理，并将处理结果报县住房和城乡建设局和县安委办。

六、事故防范及整改措施建议

(一)要严格落实企业安全生产主体责任。鑫亚航公司、峻达公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。鑫亚航公司要加强项目发
审查施工单位资质，加强对施工单位安全生产工作统一协调、管理，签订安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责；严格施工现场用电管理；切
实安全管理工作，加强对施工现场安全检查，及时发现和消除事故隐患。峻达公司要立即停工整顿，在未取得相应建筑资质前禁止在陆川县内承揽建筑工

(二)要切实落实强化行业安全监管职责。县住房和城乡建设局要认真落实行业监管责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产
全”要求，结合全县安全生产专项整治三年行动和落实企业安全生产主体责任活动年行动，加强对全县各类工程建设项目监管力度，督促施工企业加大执
格查处建筑工程领域违法违规行为，确保全县建筑行业安全生产形势稳定好转。

陆川县鑫亚航置业有限公司

“5·25”1人触电死亡事故调查组

2021年7月22日

13

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体